

# אפריקה ישראל מבנים

## חזה מעצב פנים

סביוני גבעת שמואל מגרשים 1006-1007

גבעת שמואל

e

מס' חזה: CONT-10-2376

תבנית: מעצב פנים

סביוני גבעת

פרויקט:

שמואל מגרשים

1006-1007

רות ארד

990:

סטטוס: [סטטוס חזה]

גרסה: [גרסת חזה]

**חזוה מעצב פנים**

שנערך ונחתם ביום 11/2024

**בין**

גבעת שמואל החדשה בע"מ  
 יהונתן נתניהו ג', אור יהודה  
 ח.פ. 514677533  
 (להלן: "המזמין")  
 מצד אחד;

**לבין**

רות ארד

(להלן: "המתכנן")  
 מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנת והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

**1. מבוא**

1.1. למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידים דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /  
 "המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ואו הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

"התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי חכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שירותי המתכנן, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ואו כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית.

**"שירותי****המתכנן"/****"השירותים" -**

השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.

מס' חזוה: CONT-10-2376

תבנית: מעצב פנים

פרויקט: 66 ביזוי גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

רות ארד

פסק:

סטטוס: [סטטוס חזוה]

גרסה: [גרסת חזוה]

14.7

גבעת שמואל החדשה בע"מ  
 ח.פ. 514677533

חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ואז אישור בכתב מהמזמין.

2.6 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי המתכנן, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.

2.7 המתכנן ישמור על טהלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.

2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל המתכנן להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.

2.9 המתכנן מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ואז הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ואז הנהלים ואז התקנים ואז התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי המתכנן והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר המתכנן כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ואז הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המתכנן.

2.10 המתכנן מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.

2.11 המתכנן לא יגיש ליועצים ואז לקבלנים ואז לכל גורם אחר הקשור בפריקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.

2.12 המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמתכנן מצהיר, כי אין לו ולא תהיה לו כל תביעה ואז טענות ואז דרישות ואז תלויות כלפי המזמין ואז כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשותף עמו פעולה ככל שיידרש.

2.13 המתכנן ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "view@", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

### 3. צוות עובדים ואמצעים

3.1 המתכנן מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי המתכנן יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה.

3.2 המתכנן מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי המתכנן ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי המתכנן.

3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - לחזור למתכנן מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.

מס' חוזה: CONT-10-2376

תבנית: מעצב פנים

פרויקט: סבינו גבעה

שמואל מרגיש

1006-1007

פסק: דות אדר

גרסה:

[גרסת חוזה]

[מסמך חוזה]

גבעת 'שמואל' החדשה בע"מ

ה.פ. 514677533

10.7

3.4 מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היועץ הנקוב בגספח א' המצי"ב, מנהלו הראשי של המתכנן למטרת ביצוע חוזה זה ולחלף: "המנהל הראשי". החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.

המתכנן מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תוקפו של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות המתכנן כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.

### 3.5

3.5.1 המזמין רשאי לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות המתכנן, ועל המתכנן למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2 החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את המתכנן מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.

3.6 המתכנן מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי המתכנן. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

### 4. סמכויות המתכנן

4.1 במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי המתכנן וכל הכרוך בכך, יפעל המתכנן בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:

4.1.1 שהמתכנן לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.

4.1.2 שהמתכנן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.2 זולת אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה המתכנן רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

### 5. סמכויות המנהל

5.1 המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי המתכנן כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי המתכנן וכן לבדוק את טיב שירותי המתכנן הנעשים על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.

5.2 המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב.

CONT-10-2376

מס' חוזה:

תבנית: מעצב פנים

פרויקט: 36 ביני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

רוח ארז

ספק:

גרסה:

[גרסת חוזה]

גבעת שמואל החדשה בע"מ

ת.פ. 514677533

147

הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.

5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.

5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות המתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.

5.5 אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

## 6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

6.1 המתכנן יבצע את שירותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשירותי המתכנן, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי המתכנן במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.

6.2 לא יתחיל המתכנן בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.

6.3 יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי המתכנן או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.

6.4 ידוע למתכנן, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מוטלות בכך שיספקו להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שיידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שהיו רצופים לחוזים שיחתמו עמם.

6.5 עיכוב בביצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:

6.5.1 הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה למתכנן שליטה עליו.

6.5.2 מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע המתכנן למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.

6.5.3 המתכנן לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.

6.5.4 המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי המתכנן, אלא באישור המנהל

מס' חוזה: CONT-10-2376

תבנית: מעצב פנים

סכ"מ גבעתי: פרויקט:

שמואל נגרשים

1006-1007

רח' ארז: קפ"ק:

גרסה: גרסת חתה

גבעתי: ממונה/החדשה בע"מ

ח.פ. 5146775

107



## מראש ובכתב.

- 6.6 המתכנן מתחייב להודיע למנהל מיידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.
- 6.7 ב- 1 לכל חודש גרונריאני וכן בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור המתכנן למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שרותי המתכנן ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.
- 6.8 המנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעיון בהתקדמות ובאופן ביצוע שרותי המתכנן, והמתכנן ימסור למנהל כל הסבר ואו פרט ואו דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן לפי חוזה זה ואו לפי כל דין.

## 7. שכר המתכנן

- 7.1 תמורת שרותי המתכנן וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין למתכנן שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר המתכנן").
- 7.2 בהוצאות הממשיות בשרותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:
- 7.2.1 הדפסות המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק המתכנן במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות, אשר מיועדות למתכנן בהליך עבודתו, לא יהיה המתכנן זכאי לקבלת החזר.
- 7.2.2 העתקות שנמסרו ע"י המתכנן למזמין ואו לרשויות המוסמכות ואו ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק המתכנן במשרדו.
- 7.2.3 שכפול מסמכים.
- 7.2.4 מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).
- 7.2.5 מדידות וצילומי אויר.
- 7.2.6 קידוחים ובדיקות קרקע.
- 7.2.7 שליחויות.
- שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי המתכנן באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIEW / מערכת רמזורנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאשרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבועניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.
- 7.3 על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.
- כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם ואו בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי המתכנן ואו טיב השירות ואו הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.
- 7.4 מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ואו צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר המתכנן במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק המתכנן את העבודות

CONT-10-2376

מ' חוזה

תבנית: מעצב פנים

פרויקט: סבינו גבעות

שנואל מגרש

1006-1007

רית ארד

ספק:

גרסה:

[גרסת תחלה]

גבעות שמואל החדשה בע"מ  
 ח.פ. 514677553  
 08-514677553

107

ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף כנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י המתכנן ומאומת כנדרש בו.

7.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הטאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מחקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6 תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר המתכנן, הינם הצגת רישיון המתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המתכנן כדן, חתום ע"י ר"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהמתכנן לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר המתכנן, ינוכה מס במקור כדן, מכל סכום ע"י שכר המתכנן שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר המתכנן בגובה הסכום הנקוב באישור.

## 8. שניים בתכנון

8.1 המתכנן מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שיידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2 נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי המתכנן, אלמלא השינויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השינויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהמתכנן ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי המתכנן ושכר המתכנן. בכל מקרה, השינויים כאמור, לא יהוו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

8.3 על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1 טעות ו/או ליקוי בתכנון ו/או באומדן של המתכנן ו/או של היועצים.

8.3.2 התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

8.3.3 השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.

8.3.4 השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

8.4 מבוטל.

## 9. אחריות וביטוח

### אחריות

9.1 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה בטאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או למתכנן ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחולל של המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.

CONT-10-2376

חש' חוזה:

תבנית: מעצב פנים

פרויקט: סביב גבעת

שמואל גרשים

1006-1007

חז' ארז

פיק:

גרסה:

[גרסת חוזה]

גבעת 'שמואל גרשים' בע"מ  
51467755

101

המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, תבונה, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פסי"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.

9.2 אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ו/או מתן חוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

### ביטוח

9.3 מבלי לגרוע מאחריות המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי המתכנן המצורף להסכם זה כנספת ז' וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספת ז', והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי המתכנן" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.

9.4 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על המתכנן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים שהוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחו.

9.5 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המתכנן להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי המתכנן לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.

9.6 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי המתכנן, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על המתכנן, שאינה פוטרת את המתכנן ממלוא החבות על פי הסכם זה.

9.7 מוסכם בזאת, כי למתכנן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

9.8 למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומץ על ידי המתכנן כאמור לעיל, ועל המתכנן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי המתכנן, להתחייבויות המתכנן על פי הסכם זה.

9.9 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי המתכנן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

9.10 המתכנן פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי המתכנן או על ידי מי מטעם המתכנן לחצרי המזמין או המשמש את המתכנן לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למתכנן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.

9.11 אם לדעת המתכנן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי המתכנן, על המתכנן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.

9.12 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי המתכנן, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות

מס חוזה: CONT-10-2376

תבנית: מעצב פנים

סביב גבעת

ישראל נגריש

1006-1007

רוח ארז

ספק:

גרסה:

(גרסת חוזה)

רעות שמואל החודשה בע"מ  
514577533

1.7



התחלוף כאמור, לא יתול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

9.13 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המתכנן, על המתכנן לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, למתכנן נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי המתכנן.

9.14 למען תסר ספק, מובהר בזאת כי על המתכנן מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל המתכנן תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

9.15 אין בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לשחרר את המתכנן מחובתו לשפות ואו לפצות את המזמין ואו מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ואו על פי כל דין.

9.16 המתכנן מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. המתכנן מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן המתכנן, כל עובדיו ואו שליחיו ואו משמשיו ואו קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיועסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.

9.17 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

#### 10. אספקת תכניות

10.1 בכל עת במהלך ביצוע שירותי המתכנן וכן בתקופת חבדק של העבודות, ימסור המתכנן למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המציינת כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן המתכנן בהקדם האפשרי וימסרן למזמין.

10.2 עם גמר שירותי המתכנן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.

10.3 הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.

10.4 כמו כן, חייב המתכנן לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.

10.5 המתכנן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.

10.6 זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הנ"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע למתכנן דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. המתכנן אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

מס' חוזה: 10-2374  
תאריך: 15.11.2007  
סגן מנהל: [חתימה]  
מנהל: [חתימה]  
סטטוס: [חתימה]

תבנית: מעצב פנים

סביב גבעון

שמואל מרגיש

1008-1007

רח' אדר

פרויקט:

גרסה:

[גרסת חוזה]

ספק:

1.7

11. מעמד המתכונ

- |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1 | מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של המתכנן כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של המתכנן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.2 | אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין המתכנן ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי המתכנן ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי המתכנן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11.3 | מוסכם בזה, כי המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מוותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלויות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11.4 | המתכנן מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על המתכנן ו/או עובדי המתכנן בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שרותי המתכנן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.5 | המתכנן יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11.6 | מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי המתכנן ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עליות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה המתכנן את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ת התמורה המגיעה למתכנן. |
| 11.7 | בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

12. הבאת החחה לגמר או ביטולו

## 12.1

- 12.1.1. על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחיו, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכנן. ניתנה ההודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: **"תאריך הפסקת השירות"**).

CONT-10-2376

## תבנית:מעצב פנים

**פרזיקט:** סבירי גבעת

:790

גרסה: [גרסת חזרה]

2015

ח.פ. 514677

62

מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4. תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה המתכנן חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי המתכנן על פי תנאי חוזה זה.

12.2. במקרה שתוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות חדין), יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו-12.1.4 לעיל.

### 12.3

12.3.1. מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1. המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המזמין התרה במתכנן, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמתכנן לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. המתכנן הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהמתכנן או מהמנהל הראשי לקיים את הוראות חוזה זה, מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחול הסעיף אם המנהל הראשי במשרד המתכנן נפטר, המתכנן פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותי המתכנן או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המגיות ו/או בהרכב המנהלים של המתכנן.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד המתכנן ו/או המתכנן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכנן, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו-12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידיה את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

CONT-10-2376

מס' חוזה: 5110775  
תאריך: 14.9.14  
שם: [חתימה]

תכנית: מעצב פנים

סביבת גבעת

שמואל מרגיש

1006-1007

דירת ארד

[גרסת חוזה]

גרסה:

790



- 12.6 בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטולו, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכנן מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.
- 12.7 כל אימת שהמתכנן לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.
- 12.8 השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת המתכנן ו/או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

### 13. העברת זכויות

- 13.1 אין המתכנן רשאי להסב לאחר את תחומה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.
- 13.2 אין המתכנן רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי המתכנן, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.
- 13.3 ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את המתכנן מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המזמין על פיו, והמתכנן יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/גם 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המתכנן.
- 13.4 שירותי המתכנן יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של המתכנן בפיקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.
- 13.5 המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן.

### 14. סיום שירותי המתכנן

- 14.1 שירותי המתכנן יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:
- 14.1.1 חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למתכנן במסגרת הוראות אותו סעיף.
- 14.1.2 עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין למתכנן, כי הושלם מתן שירותי המתכנן על פי חוזה זה.

### 15. סודיות והמצאת מסמכים

- 15.1 המתכנן מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי המתכנן, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.
- 15.2 מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן על פי כל דין, ינקוט המתכנן בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי המתכנן כדי למנוע

מס' חוזה: CONT-10-2376

תבנית: מעצב פנים

פרויקט: סביון גבעת

שמואל מגרש

1007-1008

רוח ארד

פסק:

גרסה:

[גרסת חוזה]

סטמעת שמואל החדשה ע"מ  
ח.פ. 514677533



עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית המתכנן לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן למנהל מיד עם אירועה.

15.3 המתכנן יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.

15.4 לפי דרישת המזמין ועם סיום שרותי המתכנן, ימסור המתכנן לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידי והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

#### 16. ויתור על זכויות מצד המתכנן

16.1 השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה למתכנן כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והמתכנן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן, שביצע המתכנן על פי חוזה זה.

16.2 המתכנן מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי המתכנן ו/או מסירתם לידי מתכנן אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף המתכנן פעולה עם המזמין ו/או עם המתכנן החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של המתכנן החליפי.

#### 17. שונות

17.1 המנהל הראשי במשרד המתכנן, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתייקרות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

המתכנן מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העוללות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע למתכנן מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהמתכנן, וכל זכות של המתכנן לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.4 מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהמתכנן יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמתכנן קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5 שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי

CONT-10-2376

מס' חוזה:

תבנית: מעצב פנים

סביני גבעות

שמואל מגרשים

1006-1007

רוח אד"ר

פרויקט:

פסק:

גרסה:

(גרסת חוזה)

טוטוט:

גבית שמואל החודשה בע"מ  
5116:72

67

מתנאי חוזה זה / או כנותנת דחייה /או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה /או כשינוי /או ביטול /או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תחווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.6. במידה והמתכנן כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה.

17.7. על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה /או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין /או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המתכנן רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחיובי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המתכנן על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.

המתכנן מתחייב בזה, כי כל דרישה /או תלונה /או טענה /או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המתכנן. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8. סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה /או ביצעו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי המתכנן, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי המתכנן /או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9. כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המתכנן ותשולמנה על ידו.

17.10. חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדן ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.11. כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

גבעת שמואל החדשה בע"מ  
511677533

ולראיה באו הצדדים על החתום:

גבעת שמואל החדשה בע"מ  
המזמין

רות ארד  
המתכנן

30/11/2007

מס' חוזה: CONT-10-2376

תבנית: מעצב פנים

פריקט:

סביני גבעת  
שמואל מגרשים  
1006-1007  
רות ארד

[סטטוס חוזה]

:סטטוס

[גרסת חוזה]

:גרסה

:פיק

אני הח"מ, אריה יוסף יעקוב עו"ד/ד"ר מרח' ראח' וואקני מאשר כי הייה כח ארץ חס' שחתמו בשם המתכנן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המתכנן לעניין זה.

תאריך: 26/11/2014  
חתימה וחתימת עו"ד/ד"ר:



גבעת שבואל החדשה בע"מ  
ח.ב. 511577

מס' חוזה: CONT-10-2376

תבנית: מעצב פנים

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

רות ארד

ספק:

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

נספח "א"  
נספח כללי

## 1.1 הגדרות -

"**הפרויקט**" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בגבעת שמואל - סביוני גבעת שמואל מגרשים 1006-1007 לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבים לפי שיקול דעתו.

"**התכנית**" או "**המקרקעין**" - תכנית בנין עיר מס' 427-0218768 על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כגוש-6191, חלקות 84-85, מגרשים 1006-1007. המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"**הרשות המקומית**" - גבעת שמואל.

"**חוזה הפיתוח**" - חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא: מרול אטמן

2.10 התכנון יתבצע בסביבת תוכנת REVIT בתלת-מימד, תוך שיתוף, תיאום וקליטת הקבצים ממתכננים ויועצים אחרים באמצעות תוכנה כדוגמת - @view. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין. יובהר כי המתכנן אינו נדרש להגיש שרטוטים בתוכנת REVIT, אלא לצפות בלבד.

3.2 בעלי המקצוע במשרד המתכנן הם:

- א. ראש צוות: רות ארד
- ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן ע"פ חוזה זה: [שדה נוסף 5]

3.4 המנהל הראשי במשרד המתכנן הוא אדריכל: רות ארד

5.2 הנושאים הם:

- א. התקדמות שרתי המתכנן.
- ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
- ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
- ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
- ה. ריכוז הוראות שנויים.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן: 100%

גבעת שמואל החדשה בע"מ  
ח.ב. 51167722

(ט.ה)

מס' חוזה: CONT-10-2376

תבנית: מעצב פנים

פרויקט: חביון גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

גוש ארד

ספק:

[מסמך חוזה]

סטוס:

[גרסת חוזה]

גרסה:



ספח "ב"שרותי המתכנןכללי 1.

1.1 שרותי המתכנן יכללו: תכנון ועיצוב אדריכלות פנים לבנייני המגורים והמסחר, תיאום תכנון ופקוח עליון. התכנון יכלול מרכיבים כפי שייבחרו ע"י המזמין כמפורט בנספח ד' ככל שיוזמנו. ביניהם: מבואות כניסה ראשית כולל קומה מפולשת, מבואות ביניים לבניינים ובמבואות הקומתיות ובמבואות החניונים, במועדון דיירים, מועדון כושר, עמדת השומר בכניסה ככל שיש, שטחים משותפים במסחר, יעוץ לתכנון פנים דירות המגורים, תכנון פנטהאוזים, דירה לדוגמא במבנים ו/או בסמוך למבנה המכירות, עיצוב תאי מעליות, בתירת סטנדרט הפרויקט לרבות דירות לא מכורות, משרד מניות והכנת אומדן תקציבי לתגמירים שייבחרו, השתתפות בבחירת חומרי הגמר אצל כל הספקים הנבחרים, השתתפות בכל ישיבות התכנון הנדרשות.

1.2 עבודת המתכנן תבוצע בשיתוף ובסיוע לאדריכל הפרויקט.

1.3 על המתכנן לקבל אישור בכתב מהמנהל לפני התחלת ביצוע כל שלב, או לפני הספקת כל שירות חלקי.

1.4 עבודת המתכנן כוללת תיאום תכנון עם כל מתכננים/יועצי הפרויקט לרבות אך לא רק דרישות כיווי אש.

פירוט השירותים: 2.

שירותי המתכנן יבוצעו בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל. שירותי המתכנן יבוצעו בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

תכנון מוקדם: 2.1

- א. בירור הפרוגרמה עם המנהל, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצויות ותיאום עם המתכננים והיועצים.
- ב. בירור ברשויות המוסמכות ו/או גורמים אחרים, בקשר לנושאים הקשורים בתכנון או בקבלת אישור הרשויות הנ"ל לביצועו.
- ג. הכנת תכניות מוקדמות במספר חלופות לפי דרישת המנהל המתארות את הבינוי והעיצוב הארכיטקטוני והכנסת השינויים בהן בהתאם לדרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות באישור המזמין, לרבות הכנת חתכים, מודלים, הדמיות ופרספקטיבות (באיכות לצרכי תכנון והצגה לרשויות להבדיל מאיכות לצרכי שיווק).
- ד. סיוע לאדריכלי הפרויקט בגיבוש תכנון הדירות, המבואה הראשית, מועדון הדיירים, המבואות המבואה ראשית, מבואות קומתיות, מבנה מכירות ודירה לדוגמא.
- ה. סיוע להכנת אומדן משוער של מחיר חומרי הגמר השונים.
- ו. מסירת נתונים ליועצים, בכדי שיכינו אומדן משוער של מחיר הקמת הפרויקט, כל אחד בתחומו בהקשר לאדריכלות הפנים.
- ז. תאום עם המתכננים והיועצים בכל הקשור לעבודת המתכנן והנחית היועצים, אישור תכנון מוקדם של היועצים.

CONT-10-2376

מס' חזרה:

תבנית: מעצב פנים

סביני גבעתי

פרויקט:

שמואל מגרשים

1006-1007

רוח אוד

פסק:

גרסה:

[גרסת חזרה]

[גרסת חזרה]

51:00000

6.7

ח. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון המוקדם.

## 2.2 תכנון סופי:

- א. הכנת תכניות סופיות, המתארות את הפרויקט ואישורן על ידי האדריכל, היועצים והמזמין. תאום התכניות האמורות עם האדריכל, היועצים והמזמין.
- ב. הכנסת תיקונים ושינויים בתכניות ובמסמכים האחרים, אשר נערכו על ידי המתכנן במהלך ביצוע התכנון, לפי דרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, בהסכמת המנהל עד קבלת היתרי בניה מתוקנים.
- ג. תיאום, ביקורת ואישור התאמת תכניות האדריכל והיועצים לתכניות אדריכלות הפנים.
- ד. העברת הנחיות ומסמכים לבעלי מקצוע אחרים לשם הכנת הדמיות, פרספקטיביות, מודלים ותוכניות מכירה משולבות בגרפיקה, בדיקת עבודתם של בעלי המקצוע, מתן הערות ואישור.
- ה. הכנת תכניות לאישור סופי של המזמין לפני התחלת שלב תכניות עבודה.
- ו. מבוטל.
- ז. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת תכנון עיצוב הפנים הסופי.

## 2.3 תכנון מפורט:

- א. הכנת תכניות עבודה מוקדמות מפורטות ומוסברות של הפרויקט, כדרוש לביצוע העבודה, לרבות הכנת תכניות מנחות לעבודות היועצים, הכול בקניימ המאפשר ביצוע מושלם של העבודה. תיאום התכניות עם היועצים.
- ב. השלמת תכניות עבודה מפורטות ומוסברות של כל חלקי הפרויקט כולל פרטי בניין בקניימ מתאים ורשימות, ופרטי ריהוט נדרשים. יובהר, כי באחריות המתכנן הכנת פרטי בניין הקשורים לעיצוב הפנים בלבד.
- ג. תאום, ביקורת ואישור התאמת תכניות האדריכל והיועצים לתכניות אדריכלות הפנים וביניהן.
- ד. סיוע להכנת מפרטים המתאימים למפרטים הכלליים המקובלים על המזמין, שיכללו את כל העבודות המתוכננות, תוך בדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בפרויקט ובדיקה של תכניות, מתקנים ומערכות, אף אם תוכנו נערכו על ידי מי מהמתכננים או מהיועצים האחרים.
- ה. מבוטל.
- ו. כל יתר הדרוש להשלמת תכנון אדריכלות הפנים המפורט ולעריכת המסמכים האדריכליים, אשר דרושים לעריכת המכרזים.
- ז. מבוטל.
- ח. סיוע להכנת אומדן מפורט של ערך עבודת אדריכלות הפנים המבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות.

CONT-10-2376

מס' חוזה:

תכנית: מעצב פנים

סביבת גבעתי

פרויקט:

שמואל מגרש

1006-1007

חית ארד

ספק:

גרסה:

[גרסת חתה]

(4)

- ט. הכנסת שינויים בתכניות ככל שיתחייב להתאמת התכנון למסגרת התקציבית, אשר תקבע על ידי המזמין.
- י. הכנסת שינויים בתכניות לפי דרישת המזמין.
- יא. מתן חוות דעת ויעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים ופרסומם.
- יב. השתתפות בסיורי קבלנים, הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.
- יג. מתן חוות דעת בכל הקשור להצעות הקבלנים.
- יד. השלמת תכניות עבודה ופרטי בניה, רשימות ומפרטים משלימים כפי שיידרש לביצוע הפרויקט.
- מובהר בזאת שהמתכנן יכין, באם יידרש, מסמכים למכרזים – עוד לפני השלמת התכנון המפורט והמסמכים המפורטים לביצוע.

#### 2.4 פיקוח עליון:

- א. הפקוח העליון של המתכנן על ביצוע העבודה האדריכלית יכלול:
- פיקוח עליון על ביצוע עבודות אדריכלות הפנים, בהתאם לתכניות ולמסמכים האחרים המאושרים ע"י המנהל, לרבות על ביצוע חתיקונים, שקבלני העבודות חייבים בהם, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק. כל אלה הן באתר והן בבתי מלאכה מחוץ לאתר.
  - שילוב הפיקוח העליון של היועצים עם הפיקוח העליון על ביצוע עבודות אדריכלות הפנים.
  - הדרכה ומתן הסברים למנהל, ליועצים, לקבלנים ולמפקח, במידה ונתמנה כזה לפקוח על העבודות, הדרכה ומתן הסברים לקבלני העבודות באתר ומחוצה לו.
  - ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים וציוד.
  - דווח למנהל על הממצאים ועל התקדמות ביצוע העבודה האדריכלית לאחר כל ביקור של המתכנן באתר ואו בבית המלאכה.
  - עדכון התכניות, הפרטים וכל יתר המסמכים הדרושים, בהתאם לשינויים שיתחייבו מדרשות הרשויות או שינויים שיתגלה בהם צורך במהלך התכנון. כל עדכון יבוצע בתאום עם המנהל בכתב.
  - השתתפות בקבלת העבודות ואישור גמר ביצוע העבודות, בתיאום עם היועצים. העברת רשימות ליקויים לתיקון.
  - ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובבירורים עם הקבלנים בקשר עם ביצוע העבודה האדריכלית ובפקוח העליון עליהן ועל התאמתן לתנאי התזוים עם קבלני העבודות, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק.
  - ייעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בביצוע העבודות לעומת התכנון.

CONT-10-2376

מס' חוזה:

תבנית: מעצב פנים

פרויקט:

סביון גבעת

ישימיל מגרשים

1006-1007

רת ארד

פסק:

גרסה:

[גרסת חוזה]

גבעת צפון  
מס' חוזה  
51157553

47

- יעוץ למפקח בבדיקה ואישור של החשבונות החלקיים והחשבונות הסופיים של קבלני העבודות, בהסתמך על החסכמים עימם, ולאחר אישור הכמויות ע"י המפקח. יעוץ למזמין והשתתפות בבירורים עם קבלני העבודות הן במהלך ביצוע העבודות והן לאחר מכן, לתביעות בגין שינויים ולגמר חשבון סופי, לגבי מחירים חריגים ו/או הבהרת כוונות המפרט וכתב הכמויות, לרבות סיוע ככל הנדרש בכל בוררות או הליך משפטי בין המזמין לבין קבלני העבודות.
  - סיוע למזמין במתן מענה לפניות, אשר יופנו אליו, בקשר לתכנון ובצוע עבודות אדריכלות הפנים.
  - סיוע למזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון ובצוע עבודות אדריכלות הפנים, על דרך של הצטרפות כנתבע ו/או מסירת עדות מטעם המזמין והמצאת כל מסמך בקשר עם התכנון, אשר דרוש למזמין לשם ניהול ההגנה, לפי דרישת המזמין ומיד עם דרישתו הראשונה וכן על דרך של הצטרפות כנתבע במקרה של טעות או מחדל של המתכנן.
  - כל יתר הדרוש לפיקוח עליון, ולביקורת על הבצוע.
- ב. כדי למלא משימות אלה, יבקר המתכנן באתר הבניה ובמקורות החומרים והציוד באופן תדיר ו/או לפי הזמנת המנהל או המפקח ולפחות בכל אחד מהשלבים הבאים:
- בחירת חומרי הריצוף והחיפוי.
  - בחירת ספקי רהיטים, גופי התאורה, אביזרי הפנים שונים.
  - לבדיקת ואשור דלתות כניסה ודלתות פנים.
  - לבדיקת ואשור פריטים אופייניים בדירה אופיינית (ככל ועבודה זו תוזמן מהמתכנן).
  - בעת ביצוע עבודות גמר במבואת הכניסה, במבואת חקומתיות, במועדון הדיירים, ובדירה מבנה מכירות ודירה לדוגמא (ביקור בדירה במבנה המכירות ו/או דירה לדוגמא יתקיים ככל ועבודה זו תוזמן מהמתכנן).
- ג. אין המתכנן רשאי לתת הוראות לקבלנים ו/או לנהל משא ומתן עם הקבלנים, לרבות ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע, אלא באמצעות נציגו המוסמך של המזמין.
- ד. לאחר כל בקור של המתכנן באתר יגיש המתכנן לנציג המזמין דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע העבודות. בגמר ביצוע העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות ומצא אותן תואמות לתכניתו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו. ללא דו"חות והצהרה אלה לא תשולם למתכנן יתרת שכרו עבור פיקוח עליון.
2. המתכנן מתחייב לשמור על קבצים ואורגינליים של התוכניות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכו' וכן כך שניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.
3. נציג המזמין רשאי להזמין מהמתכנן את כל שלבי התכנון המפורטים בנספח זה ו/או חלק מהם ו/או שירותים נוספים מעבר להם.

גבעת גמאל החדשה בע"מ  
ת.ד. 5135:752

(10)

מס' חזרה: CONT-10-2376

תבנית: מעצב פנים

פרויקט: סביית גבעות

שמואל מגרשים

1006-1007

רות ארד

750

[טטוס חזרה]

טטוס:

[גרסת חזרה]

גרסה:



נספח "ג"לוח זמנים ושלבי עבודה

לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.

המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

גבעת שמואל החדשה בע"מ  
ח.י.ב. 5145:7575

147

מס' חוזה: CONT-10-2376

תבנית: מעצב פנים

פרויקט:

סוכנות גבעת  
שמואל מגרש  
1006-1007  
רמת ארז

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: (גרסת חוזה)

ספק:

נספח "ד"שכר המתכנן

1. תמורת בצוע מלוא שרותי המתכנן, כמפורט בנספח ב' ובנספח ח', ישלם המזמין למתכנן את שכר המתכנן בשעורים ובמועדים כדלקמן:

**מגרש 1006:**

- סכום קבוע ומוחלט של 22,000 ₪ (במילים: עשרים ושניים אלף ₪) לתכנון לובי ראשי כפול וכל השטחים הציבוריים בקומה\*.
- סכום קבוע ומוחלט של 17,000 ₪ (במילים: שבעה עשר אלף ₪) לתכנון מועדון דיירים.
- סכום קבוע ומוחלט של 10,000 ₪ (במילים: עשרת אלפים ₪) לתכנון לובי קומתי טיפוסי.
- סכום קבוע ומוחלט של 17,500 ₪ (במילים: ששה עשר אלף ₪) לשכפול והתאמת לובאים קומתיים.
- סכום קבוע ומוחלט של 3,000 ₪ (במילים: שלושת אלפים ₪) לתכנון לובי קומתי במרתף 1-\*
- סכום קבוע ומוחלט של 3,000 ₪ (במילים: שלושת אלפים ₪) לתכנון לובאים קומתיים במרתפי חניה 2 - 4-\*

**מגרש 1007 (לפי התכנון במגרש 1006):**

- סכום קבוע ומוחלט של 22,000 ₪ (במילים: עשרים ושניים אלף ₪) לתכנון לובי ראשי כפול וכל השטחים הציבוריים בקומה\*.
- סכום קבוע ומוחלט של 17,000 ₪ (במילים: שבעה עשר אלף ₪) לתכנון מועדון דיירים.
- סכום קבוע ומוחלט של 17,500 ₪ (במילים: ששה עשר אלף ₪) לשכפול והתאמת לובאים קומתיים.
- סכום קבוע ומוחלט של 3,000 ₪ (במילים: שלושת אלפים ₪) לתכנון לובי קומתי במרתף 1-\*
- סכום קבוע ומוחלט של 3,000 ₪ (במילים: שלושת אלפים ₪) לתכנון לובאים קומתיים במרתפי חניה 2 - 4-\*

**שטחים משותפים במסחר:**

- סכום קבוע ומוחלט של 15,000 ₪ (במילים: חמישה עשר אלף ₪) לתכנון מבואת מעלית, שירותים ציבוריים ומעברים משותפים בשטחי המסחר.

סה"כ עבור תכנון שני הבניינים 150,000 ₪ (במילים: מאה וחמישים אלף ₪).

**דירה לדוגמא (אופציה):**

- סכום קבוע ומוחלט של 60,000 ₪ (במילים: שישים אלף ₪) לתכנון דירה לדוגמא\*\*.
- התכנון כולל הכנת סט תכניות עבודה, בחירת ריצופים וחיפויים, מטבח, ארונות אמבטיה, מקלחונים, בחירת ריהוט קבוע/נייד, דקורציה ווילונות עד להבאתה לגמר מושלם.

**בחירת תומרי גמר לדירות לא מכורות (אופציה):**

- סכום קבוע ומוחלט של 10,000 ₪ (במילים: עשרת אלפים ₪) לחבילה של 20 שעות ייעוץ.

- יעיצוב שטחים משותפים יהיה חזרתי וללא תשלום נוסף

- \*\*דירה לדוגמא – במידה ויתבקש עיצוב סטיילינג בלבד העלות תהיה 20,000 ₪ (במילים: עשרים אלף ₪) בלבד.

למען הסר ספק, המחירים הנ"ל קבועים וסופיים. מובהר בזאת כי לא חלה כל חובה על היזם להזמין את כל האפשרויות המפורטות לעיל. תשלום שכ"ט יהי לפי הסעיפים ככל ויוזמנו מהמזמין בכתב.

המזמין רשאי לבקש מהיועץ חלופות תכנון חדשות בבניינים עתידיים בפרויקט עפ"י המחירים המוסכמים ואו שינויים חלקיים. נושא שכ"ט יוסכם במקרים אלו מראש בין הצדדים.

מס' חוזה: CONT-10-2376

תבנית: מעצב פנים

פרויקט: סביני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

חזת ארד

ספק:

גרסה: [גרסת חוזה]

גזע: גבול תחזיה בע"מ  
5145:7532

149

2. הסכום המפורט בסעיף 1 לעיל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן [מדד בגין/ידוע - כותרת] 15/03/2024 (העומד על [נקודות מדד] נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.

3. למען הסר ספק:

3.1. מובהר כי שכר המתכנן ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, כמות טיפוסים המבנים שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה (קונבנציונלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת, אופי וסוג השינויים שידרשו ע"י המזמין.

3.2. שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחים, לרבות נספח ב'.

4. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על ניהול ספרים ואשור על ניכוי מס במקור.

5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן ומסירת כל המסמכים והתכניות למזמין.

גבעת שבואל החדשה בע"מ  
5145:7733

מס' חוזה: CONT-10-2376

תבנית: מעצב פנים

פרויקט:

סביני גבעת  
שמואל מגרשים  
1006-1007  
רוח ארד

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק:

נספח "ה"תשלומי שכר המתכנן

1. שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שירותי המתכנן כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:

|     |      |                                                                                                                                    |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | א.   | לאחר פיתוח העקרון העיצובי והצגת פרזנטצית LOOK & FEEL (שלב א') ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין - 20% משכר המתכנן.                |
|     | ב.   | לאחר גמר התכנון הסופי והשלמת שלב ב' בו יבוצעו בין היתר הדמיות להמחשת התכנון, ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין - 20% משכר המתכנן. |
|     | ג.   | לאחר גמר התכנון המפורט והמכרזים, ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין - 30% משכר המתכנן.                                             |
|     | ד.   | לאחר בחירת חומרי הגמר - 15% משכר המתכנן.                                                                                           |
|     | ה.   | לאחר התקנת הריצוף - 10% משכר המתכנן.                                                                                               |
|     | 1.   | לאחר גמר ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה, הפעלת הפרויקט וקבלתו על ידי המזמין - 5% משכר המתכנן.                                        |
|     | סה"כ | 100%                                                                                                                               |

2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוּוּזו משלבי התשלום, וזאת עפ"י קביעתו ושקול דעתו הבלעדי של המזמין.

3. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המתכנן אשור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצ"ב כנספח ז' לחוזה. המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך שוטף + 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

יבעת שמואל החדשה בע"מ  
51457533

147

מס' חוזה: CONT-10-2376

תבנית: מעצב פנים

פרויקט:

סביני יבעת  
שמואל מגרשים  
1006-1007  
רות ארד

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק:



נספח "ו"

תאריך: 12/11/2024

לכבוד

גבעת שמואל החדשה בע"מ  
יהונתן נתניהו ג', אור יהודה  
514677533

א.נ.

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת רות ארד / הפועל בשם חברת רות ארד / המספק שירותים לחברת רות ארד \* מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי רות ארד, המבצעת עבורכם תכנון מעצב פנים בפרויקט סביוני גבעת שמואל מגרשים 1006-1007.
2. דוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל רות ארד עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:  
"מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י רות ארד.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

31/11  
רות ארד

שם:

ת.ז.:

כתובת:

גבעת שמואל החדשה בע"מ  
ח.ב. 514677533

\*מתק את המיותר

מס' חוזה: CONT-10-2376

תבנית: מעצב פנים

סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

רות ארד

פיק:

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

[גרסת חוזה]

גרסה:

מס' חוזה: CONT-10-2376

תבנית: מעצב פנים

סביו גבעות  
שמואל נגרשים  
1006-1007  
רות ארד

פרויקט:

סטטוס: [סטטוס חזרה]

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק:

נספח "1"  
אישור על קיום ביטוחי המתכנן  
 (יצורף בנפרד)

מס' חוזה: CONT-10-2376

תבנית: מעצב פנים

פרויקט:

סביבית גבעה  
 שמואל מגרשין  
 1007-1008

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק: דות ארד

נספח "ח"רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק

למען הסר ספק יובהר כי מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ובכל מקרה אינו גורע ממנו.

1. כל התכניות יסופקו, עפ"י בקשת המזמין, גם בקני"מ אחר מהמצוין.

1.1 בשלב התכנון המוקדם – יבוצע במספר חלופות עד לקביעת החלופה הנבחרת.

- א. פרוגרמות.
- ב. מודלים, הדמיות ופרספקטיבות.
- ג. תכנית לובי ראשית קומת כניסה/קרקע/ביניים – 1:100 (כולל קטע מהפיתוח הצמוד).
- ד. תכנית מבואות בקומה טיפוסית – 1:100.
- ה. תכנית מבואות בקומה/קומות עליונות – 1:100.
- ו. תכנית סידור פנימי/ריהוט באלטרנטיבות במבואות, ~~מבנה מכירות~~.
- ז. ~~דירת סימולציה~~ ודירה לדוגמא – 1:100.
- ח. חזיתות מ-4 כיוונים ~~(מבנה מכירות)~~ ודירה לדוגמא – 1:50.
- ט. חתכים – אורך ורוחב – 1:100.

1.2 בשלב תכנון מפורט למכרז

כל המפורט בסעיף 2.4 ערוך ומוגש בקני"מ מוקטן בחוברת או באופן אחר עפ"י דרישת המזמין.

1.3 בשלב תכנון מפורט לבצוע:

כל התכניות בקני"מ 1:50 אם לא צוין אחרת.

- א. תכנית מבואה קומת קרקע/כניסה/ביניים כולל קטע מהפיתוח הצמוד.
- ב. תכנית "גרעין" ולובי בכל הקומות כולל פריסת חיפויים 1:20 / 1:50.
- ג. חתכים/לני"ל.
- ד. תכניות חיפוי קירות וסידור ריצוף במבואת כניסה, במבואות במרתף ובמבואות קומתיות 1:20 / 1:50.
- ה. תכניות תקרות אקוסטיות ותותבות 1:20 / 1:50.
- ו. תכנית מטבחים, ארונות מטבח ופריסת קירות ~~במבנה מכירות~~ ודירה לדוגמא 1:20.
- ז. רשימות נגרות (למבואות, מבנה מכירות ודירה לדוגמא).
- ח. רשימות אלומיניום וזכוכית (למבנה מכירות ודירה לדוגמא).
- ט. ~~תכנית תארים פיתוח חדרות למבנה מכירות~~ ודירה לדוגמא – 1:100.

1.4 פרטי בניין עיקריים בקני"מ 1:5, 1:10, 1:20 לכל הקשור למבואות, מבנה מכירות ודירה לדוגמא:

- א. מבוטל.
- ב. מבוטל.
- ג. פרטי בניה בגבס.
- ד. כרכובים.
- ה. אדניות.
- ו. מבוטל.
- ז. פרטי צפויים.

מס' חוזה: CONT-10-2376

תבנית: מעצב פנים

פרויקט:

סביב גבעת  
שמאל מגרש  
1006-1007

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

[גרסת חוזה]

גרסה:

ספק:

רות ארז

147

נבעת שמואל החדשה בע"מ  
5146777

- 1.5 פרטי גמר
- א. מבוטל.
  - ב. ריצוף וחיפויים.
  - ג. אדני חלונות.
  - ד. ספי מוזאיקה.
  - ה. משטחי עבודה במטבח ובחדרי שירותים.
  - ו. פרטי נגרות.
  - ז. פרטי מסגרות.
  - ח. פרטי אלומיניום עקרוניים (תכניות ייצור יוכנו ע"י היצרן, יבוקרו ויאושרו ע"י המתכנן) כולל חזיתות כניסה ותיבות דואר.
  - ט. מבוטל.
  - י. מבוטל.
  - יא. פרטי שילוט חוץ ופנים (ועד הבית).
  - יב. פרטי מחיצות.
  - יג. מבוטל.
- 1.6 כל תכנית ו/או פרט אחר שידרשו במהלך התכנון והביצוע לשם ביצוע התכנון והעבודות באופן מושלם, בהתאם לשקול המנחל.
- 1.7 רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה – לפחות פעם בחודש.
- 1.8 מובהר בזאת שהתכניות יוכנו לפי בצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.
- 1.9 במקרה ויוחלט על ביצוע המבנים כולם או מקצתם בבניה טרומית/מתועשת, יידרש המתכנן להכין, בנוסף לני"ל, גם את התכניות המתאימות לבניה טרומית/מתועשת.
- כל המסמכים והתוכניות יערכו בשפה העברית.

(א)  
 גבעת שמואל החדשה בע"מ  
 ח.ב. 511677007

מס' חוזה: CONT-10-2376

תבנית: מעצב פנים

פרויקט:

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

[גרסת חוזה]

גרסה:

סבית גבעת  
 שמואל נוגרשים  
 1006-1007  
 ירות אוד

ספק:



נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

גבעת שמואל החדשה בע"מ  
יהונתן נתניהו 1ג', אור יהודה  
514677533

(המזמין)

אני הח"מ רות ארד לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- גבעת שמואל בקשר עם עיצוב פנים  
בשטחים המשותפים, מאשר בזאת שהעבודות הני"ל בוצעו והושלמו בהתאם להנחיותי,  
לתכניותי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

רות ארד

גבעת שמואל החדשה בע"מ  
ח.ב. 514677533

מס' חוזה: CONT-10-2376

תבנית: מעצב פנים

פרויקט: סביבת גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

רות ארד

ספק:

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

נספח י"ידוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

גבעת שמואל החדשה בע"מ  
 יחונתן נתניהו ג', אור יהודה  
 514677533

ג.א.ג.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של \_\_\_\_\_ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שבצענו עבורכם באתר גבעת שמואל עפ"י חוזה מיום 12/11/2024 או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל.  
 עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבוטאית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על תחתום:

היום \_\_\_\_\_ לחודש \_\_\_\_\_ לשנה \_\_\_\_\_

חתימה וחותמת המתכנן:

רות ארד

אישור

אני הח"מ \_\_\_\_\_ עו"ד/ר"ח מאשר כי הייה \_\_\_\_\_ שחתימתם בצירוף חותמת \_\_\_\_\_ (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת עו"ד/ר"ח: \_\_\_\_\_

CONT-10-2376

מס' חוזה:

תבנית: מעצב פנים

מכיוון גבעת

פרויקט:

שמואל מגרשים

1006-1007

רות ארד

[פסטיט חוזה]

סטטוס:

[גרסת חוזה]

גרסה:

ספק: